清城区“7·7”一般高处坠落事故调查报告

2020年7月7日17时30分左右，位于龙塘镇辖区的清远郡城在建楼房工地，发生一起高处坠落事故，造成一名工人**死亡**。根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于7月9日成立由区应急管理局、清城公安分局、区住房城乡建设局、区人力资源社会保障局、区总工会、龙塘镇人民政府等有关单位人员组成清城区“7·7”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，明晰事故责任，提出处理意见及防范措施。经调查，事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程项目概况

清远郡城楼房建筑项目位于清远市清城区龙塘镇毅力工业园对面（新庄三加堤内）。2018年8月31日，经市住建局颁发建筑工程施工许可证（证号:441802201808310301）。由清远市美心房地产开发有限公司开发，广东大宸建筑设计有限公司设计，广州番禺桥兴建设安装工程有限公司承建施工，清远市卓越工程建设监理有限公司负责监理，目前在建工程为清远郡城项目共10幢楼房，及部分地下室建设项目工程，工程规模为161203.7㎡，工程造价为叁亿叁仟贰佰零捌元，开工时间从2018年9月1日

至今。事故发生在此建筑项目工程A12号楼盘。

（二）事故单位基本情况

1、**建设单位:** 清远市美心房地产开发有限公司（以下简称美心公司）; 统一社会信用代码: 9144180277400942O2; 法人代表: 张某锡; 注册资金: 人民币壹亿元; 企业类型: 有限责任公司（法人独资）; 成立日期: 2005年04月12日; 营业期限至: 长期; 经营范围: 房地产开发经营; 自有房地产经营活动; 房地产咨询服务; 房地产投资项目。地址: 清远市清城区龙塘镇毅力工业园对面（新庄三加提内）。

房地产开发企业资质证书编号: 清房开证字第: 20309。建筑业企业资质类别及等级: 肆级; 经清远市清城区行政审批局审核，批准从事房地产开发经营业务时间: 2007年1月5日，发证日期: 2019年11月27日，有效期至: 2020年11月27日。发证机关: 清远市清城区行政审批局。

2、**施工单位:** 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司（以下简称桥兴公司）; 统一社会信用代码: 91440113618720288L; 法人代表: 杨某明; 注册资金: 捌仟陆佰捌拾万元整; 企业类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）; 成立日期: 1997年06月25日; 营业期限: 1997年06月25日至2050年12月30日。住所: 广州市番禺区石碁镇岐山南路10号128; 经营范围: 房屋建筑业。建筑工程施工总承包壹级; 地基基础工程专业承包叁级; 市政公用工程施工总承包叁级; 建筑装修装饰工程专业承包贰级; 施工劳务

不分等级; 建筑安装业; 建筑装饰业; 土木工程建筑业; 河沙销售。

建筑业企业资质证书编号: D244065692。建筑业企业资质类别及等级: 建筑工程施工总承包贰级(2021/04/11)。发证机关: 广东省住房和城乡建设厅。安全生产许可证编号:(粤)JZ 安许证字〔2017〕010840 延。许可范围: 建筑施工。有效期: 2017 年 4 月 26 日至 2020 年 4 月 26 日。发证机关: 广东省住房和城乡建设厅。

3、**监理单位:** 清远市卓越工程建设监理有限公司(以下简称卓越公司); 统一社会信用代码: 914418026179716 67M; 法人代表: 黄某荣; 注册资金: 人民币叁佰壹拾万元; 登记注册类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 成立日期: 1996 年 11 月 01 日; 营业期限: 长期。住所: 清远市新城东 2 号区 8 幢 C 座三楼; 经营范围: 工程管理服务。

4、**劳务分包单位:** 广州鑫启扬建筑劳务有限公司(以下简称鑫启扬公司); 统一社会信用代码: 91440101340205715E; 法人代表: 彭某斌; 注册资金: 伍佰万元整; 登记注册类型: 有限责任公司(自然人独资); 成立日期: 2015 年 05 月 18 日; 有效期至: 长期。详细地址: 广州市番禺区桥南街陈涌村市南路 7 号 901; 经营范围: 建筑装饰和其他建筑业。

(三)合同(协议)签订情况

2018 年 8 月 1 日, 美心公司与桥兴公司签订《广东省建设工程标准施工合同》, 美心公司将建设工程发包给桥兴公司, 工程承包范围为桩基础、土建工程、土石方、公共空间装修工程等; 工程

期限拟从2018年9月1日至2021年8月31日竣工完成。合同第41.3条约定：桥兴公司应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理；合同第41.4条约定：桥兴公司应对合同工程质量和施工安全负责。

2018年12月24日，美心公司与卓越公司签订《清远郡城三期（A11号—A17号、A22号—A24号）建设工程委托监理合同》。合同第四条约定：监理范围和监理工作主要是对地基与基础、主体结构、建筑装饰、建筑屋面、建筑排水等与工程有关的一切工程施工阶段的工程质量、进度、投资及安全生产进行监理，协调有关工作关系。经调查，2020年6月16日，卓越公司对桥兴公司在施工现场A11号—A17号楼高空作业中，存在未对相关作业人员（包括外墙清洗）进行安全技术交底等的安全隐患发出整改通知单（编号：12）。6月20日，桥兴公司对相关事故隐患书面回复卓越公司已整改完毕。

2018年12月25日，桥兴公司与鑫启扬公司签订《清远郡城（A11号——A17号）劳务分包合同，总工期780天。经调查，鑫启扬公司负责为桥兴公司提供劳务工人，劳务工人的工资、岗位安全生产培训教育、日常工作安排均由桥兴公司负责。

（四）事故死亡人员情况

死者杨某林，男，1981年9月1日出生，身份证号码：51362319810******X，住址：四川省武胜县猛山乡干滩村******。

2020年6月2日与桥兴公司签订《劳务合同书》，工资每月5000元。岗位为杂工，主要是负责外墙清洗前后安全带和水管的收拾工作。杨某林上岗前已接受桥兴公司为期3天的安全生产三级培训教育。

（五）事故经过及救援情况

2020年7月7日13时30分，工人杨某林和毛某明两人在A12号楼31层天台协助3名外墙清洗工进行清洗外墙作业。约17时10分，位于楼层东南位置的外墙清洗工完成了清洗工作后离开现场，杨某林和毛某明随即进行收拾安全带和水管工作。期间，杨某林站立在天台护栏外的飘板上负责收拾安全带，飘板飘出护栏约4米，宽度约1.2米，飘板无护栏，当时杨某林作业时无佩戴安全带及其他防护设施，毛某明回到30层关闭水龙头。约17时30分，杨某林被发现从高处坠落至地面。

事故发生后，在场工人立即拨打120电话。经医护人员抢救，杨某林抢救无效死亡。

（六）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成直接经济损失约121万元。事故善后工作已妥善处理完毕。

二、事故原因

（一）直接原因

杨某林站立在31层天台护栏外的飘板上收拾安全带时，因身体失去平衡，又无防护措施，导致坠落地面死亡。

（二）间接原因

1、死者杨某林安全意识淡薄，对作业环境危险因素认识不足，冒险作业。

2、桥兴公司没有健全安全生产教育培训制度，对工人安全生产教育培训不到位；制定各工种岗位安全生产操作规程不完善；现场检查力度不足，对死者杨某林存在的冒险作业行为没有及时发现和制止。

3、桥兴公司法人代表杨国明，作为安全生产第一责任人，没有认真履行安全生产职责，未督促、检查本公司在清远郡城在建项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4、美心公司作为发包单位，没有履行安全生产统一协调管理责任。

5、卓越公司作为监理单位，没有履行安全生产监理协调责任。

三、事故性质

经调查认定，清城区“7·7”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理意见

（一）死者杨某林安全意识淡薄，对作业环境危险因素认识不足，冒险作业。是造成本次事故的主要责任者，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）桥兴公司安全生产责任主体不落实，未认真履行施工单位安全责任，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依

据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（三）桥兴公司法人代表杨某明，没有认真履行安全生产职责，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（四）建议清远市住房和城乡建设局对美心公司、卓越公司按照行业管理法律法规作出相应处理。

五、事故教训和防范措施

（一）清远郡城在建项目相关单位，要认真吸取事故教训，要通过本次事故，教育和警示作业人员，切实提高安全防范和自我保护意识。特别是桥兴公司作为施工单位，必须要严格落实安全生产主体责任，加强作业现场管理，落实好安全生产责任制，加强对从业人员的安全教育和培训，组织并制定安全生产培训教育和培训计划，切实完善企业安全生产管理工作。

（二）建议清远市住房和城乡建设局要积极主动履行行业安全监管职责，对所负责的施工建设单位加强监管，防范事故发生。

清城区“7·7”一般高处坠落事故调查组

2020年8月11日